

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL VII

SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (SINAPIR)

Quando se estuda, por exemplo, administração geral, vemos algumas abordagens do ponto de vista da administração. E tem uma abordagem da administração que é chamada de abordagem sistêmica. Abordagem sistêmica é aquela que foca sua análise na relação entre as partes, em vez de focar sua análise nas características individuais de cada parte.

Então, por exemplo, se há um sistema S formado pelas unidades A, B, C e D, a análise sistêmica, em vez de focar nas características individuais de A, de B, de C ou de D, focará nas relações entre esses integrantes. O sistema exibirá características próprias, que não necessariamente serão a reprodução, a soma das características das suas unidades individuais. Então esse relacionamento dá características próprias ao sistema; esse é o escambo, esse é o resumo dessa abordagem sistêmica da administração.

Essa noção do sistema existe em várias áreas, em várias legislações, não apenas na legislação de igualdade racial. Por exemplo, na legislação de inteligência temos um sistema chamado de:

- Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN);
- Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA);
- Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); e
- vários outros sistemas.

O sistema não é uma pessoa jurídica formal da administração pública, é mais uma técnica administrativa. Quando se fala em sistema, está organizando, colocando ali um agrupamento de instituições para cumprir determinada finalidade. Então se está falando de um sistema de igualdade racial, estará agrupando vários organismos, várias instituições, vários órgãos para que interajam e dessa interação tenha uma melhor política pública sendo executada.

Todo sistema tem um órgão central. Por exemplo, no SISBIN o órgão central é a ABIN, no SUSP o órgão central é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Associados a esse órgão central, temos outros órgãos.

Então em relação ao **Sinapir**, o órgão central, de acordo com a lei, será o órgão do poder Executivo responsável pelas políticas de igualdade racial. Apesar de a lei não falar, sabemos que hoje esse órgão é a SEPPIR, que era uma secretaria que era da Presidência e hoje está

ANOTAÇÕES



dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Essa secretaria significa Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela não é citada pela lei, pois foi criada depois pelo poder Executivo. Por isso a lei apresenta apenas como “o órgão do poder Executivo responsável pelas políticas de igualdade racial...”. E a qualquer momento o poder Executivo pode modificar e colocar essa atribuição em outro órgão.

Na prova, provavelmente, não cairá o nome da SEPPIR, mas a expressão “o órgão do poder Executivo responsável pelas políticas de igualdade racial...”, já que é o que está na lei.

Na órbita desse sistema, temos outras instituições que não são instituições diretamente criadas para executar, promover políticas de igualdade racial. Mas que de algum modo podem promover, desenvolver ações que contribuam para essas políticas. Por exemplo, poderíamos ter o Ministério da Educação (como temos ações na área de educação), o Ministério da Cultura (como temos ações culturais relacionadas, por exemplo, a capoeira etc.), o Ministério da Saúde (como temos a política nacional de saúde integral da população negra). O fato é que a lei não colocou esses ministérios, porque a lei deixou a cargo do poder Executivo regulamentar essa estrutura. Então o poder Executivo é quem vai dizer as unidades, os ministérios, os órgãos que irão integrar esse sistema.

A lei dispôs que os estados, o DF e os municípios podem integrar esse sistema mediante adesão. Veja, a lei não os obrigou a integrar, até porque esses entes são autônomos. Como a lei não pode obrigar, ela fala que eles PODEM integrar, mediante adesão. Outro ponto que a lei dispôs é que a sociedade, a iniciativa privada será incentivada a participar desse sistema. Lembre: se cair na prova dizendo que a sociedade, iniciativa privada não poderá participar, pode marcar errada. A sociedade e iniciativa privada não serão obrigadas e sim incentivadas, já que impera na esfera privada o princípio da autonomia e da vontade.



Agora, para que serve esse sistema? Esse sistema entende que a SEPPIR é pequena, tem poucos cargos e funções, então ela não teria condições de alcançar muitas coisas, muitas ações, por isso ela precisa de outros órgãos em sua estrutura que levarão ações que ela não pode fazer sozinha. Exemplo dos Ministérios da Saúde, da Cultura, da Educação. A SEPPIR não entende dessas áreas, entende de igualdade racial, mas colocando todas essas áreas e órgãos para conversar, terão políticas mais coordenadas. E a lógica que impera nas políticas públicas é a lógica intersetorial, que a política pública não pode estar focada apenas em um aspecto, ela deve levar em consideração todos os demais aspectos, a integração. Então terá no final das contas uma política pública mais efetiva, pois será fruto da integração de diferentes órgãos. Terão ações de igualdade racial influenciando em mais áreas do estado.

ANOTAÇÕES

Porém, essa secretaria, o órgão central do sistema, é um órgão que tem status de secretaria de um ministério, então não pode dar ordens a outros ministérios. Por isso nesse caso o que impera aqui são relações de coordenação, e não de subordinação. É uma articulação coordenada, de maneira que as decisões sejam tomadas pelo diálogo. As ações de igualdade racial serão descentralizadas para outros órgãos, ministérios, estados, DF, municípios, sociedades, iniciativa privada.



15m

Obs.: questão preferida das bancas. O sistema existe para descentralizar, e não centralizar.

- Organização e **articulação** para implementação de políticas públicas relacionadas aos **objetivos do Estatuto**, promovidas pelo poder público federal.
- **estados, DF e Municípios podem** participar mediante adesão.
- O poder público federal **incentivará** a **sociedade e a iniciativa privada** a participar do Sinapir.
- Entre os objetivos do Sinapir, cabe a esse Sistema **descentralizar a implementação de ações afirmativas** pelos governos estaduais, distrital e municipais.
- Ao Poder Executivo Federal cabe elaborar, implementar, coordenar, avaliar e acompanhar a **Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR)**, por meio de órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do MDH – SEPPIR).

Veja, o poder Executivo tem a atribuição de gerir, formular políticas públicas. A principal função do poder Executivo é justamente gerir, formular, implementar. Então, por isso cabe a esse poder elaborar, implementar, coordenar, avaliar e acompanhar a **Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR)**. Já que essa política é nacional, fica responsável pelo **Poder Executivo Federal**.



DIRETO DO CONCURSO

26. (ADAPTADA/VUNESP/PC/BA/INVESTIGADOR/2018) Com relação ao Estatuto da Igualdade Racial, Lei n. 12.288/2010, é correto afirmar que instituiu o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial como forma de organizar e **articular** o conjunto de políti-

ANOTAÇÕES

cas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas prestado pelo poder público federal, vedada a participação da iniciativa privada.

COMENTÁRIO

A participação da iniciativa privada é incentivada.



20m

27. (ADAPTADA/CPCON/UEPB/ADVOGADO/2017) A **centralização** para a implementação das ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais constitui um dos objetivos do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

28. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR/2018) Instituído pelo Estatuto Nacional da Igualdade Racial — Lei n. 12.288/2010 —, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR) tem por **objetivo**

- a. iniciar a ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- b. formular políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho.
- c. descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais.
- d. ratificar os compromissos assumidos pelo Brasil junto a organismos internacionais.
- e. instituir os conselhos para a aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

COMENTÁRIO

- a. A intolerância religiosa será crime previsto na Lei n. 7.716/1989. Sua ação penal é incondicionada.
- b. CODEFAT.
- d. Presidente.
- e. Poderes Executivos dos estados, DF e municípios.

ANOTAÇÕES

- 29.** (FAURGS/BANRISUL/TI/2018) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010) instituiu, como forma de organização e articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país:
- a. a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.
 - b. o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
 - c. os Juizados Especiais Criminais.
 - d. o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
 - e. o Ministério dos Direitos Humanos.

COMENTÁRIO

- a. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial influenciou o Estatuto.
- c. Juizados Especiais Criminais foram instituídos pela Lei n. 9.099/1995.
- d. Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador estava no âmbito do antigo Ministério do Trabalho. Hoje está no âmbito do Ministério da Economia, em uma Secretaria do Trabalho.
- e. Criação recente do governo federal.

- 30.** (IBFC/AGERBA/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO/2017) Assinale a alternativa INCORRETA sobre os objetivos do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapi), considerando as disposições da lei federal n. 12.288, de 20/07/2010 que institui o Estatuto da Igualdade Racial.
- a. Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas.
 - b. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra.
 - c. Centralizar a implementação de ações afirmativas no nível federal.
 - d. Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica.
 - e. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas.



25m

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 26. E
- 27. E
- 28. c
- 29. b
- 30. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
